

فقه المعاملات :-

٥ * عرف البيع لغة واصطلاحاً ، ثم اذكر أركان البيع و شروطه . 10m.

٦ * بين مشروعية البيع مستدلاً بالقرآن والسنة . 5m.

٧ * عرف البيع مع بيان حكمه المشروعية و شروطه ، ثم اذكر

أقسام المنهي عنه . 40 marks

الإجابة عن السؤال :-

البيع في اللغة : مقابلة شيء بشيء ، قال بعض الفقهاء : " تحليك المال بمال ،

وقيل : إخراج ذات عن الملك بملكك غيرها ويطلق

في اللغة على كل من البيع والشراء .

اصطلاحاً : مبادلة المال بمال عن تراض على سبيل التجارة .

أركان البيع :

① العاقدان : البائع والمشتري

② الصيغة : الإيجاب من البائع والقبول من المشتري بلفظ يدل

على الرضا .

③ المعقود عليه : الثمن والمحل (المال ، المبيع)

شروط البيع :

- ① التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين ،
- ② القائل عند اتحاد الجنس كذهب بذهب ، وقنه بفضة ،
- ③ أنه يكون العقد باثماً ولا يكون فيه خيار الشرط أو شرطاً فارساً .
- ④ التمييز في العقد ولا يكون فيه أجل .

حكم البيع :

البيع جائز .

مشروعية البيع : إنه مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
في الكتاب : ورد في القرآن الكريم : ﴿ وَأَحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَهَرَمَ الرِّبَا ﴾ .
وقال تعالى أَرِضْنَا بِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

في السنة :-

قال النبي ص : " أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده " -
رواه أحمد والطيبرائي .

في الإجماع : وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع ، وأنه أحد

أسباب الخلل.

حكمة المشروعية :-

① قضاء حاجات الناس؛ كل إنسان محتاج إلى ما عند غيره، ولا سبيل إلى تبادل المنافع إلا بالبيع والشراء.

② تحقيق التعاون والتكافل؛

يقيح البائع بالقر والمشتري باللمعة.

③ حفظ الأموال وتنميتها؛

البيع من أسباب الخلل المباح، وهو وسيلة لتنمية المال بالطرق الشرعية.

أقسام المفهي عن البيع :-

① بيع الربا؛

هو بيع النقود بالنقود من نفس الجنس بدون التقابض في المجلس كبيع الذهب بالذهب مع الزيادة أو التأجيل.

② بيع الغرر؛

هو بيع ما لا يعلم حصوله أو صفته، كبيع السهم في المال.

لما فيه من الجهالة والغرر .

④ بيع المهرجات :

كبيع الخمر والخنزير وماله يملكه الإنسان أو ماله يجوز
الانتفاع به شرعا .

⑤ بيع الدين بالدين :

هو بيع المؤجل بالمؤجل .

⑥ بيع ماله يقدر على تسليمه :

كبيع ماله يقدر على تسليمه حاله .

س # ما معنى الاختيار لغة واصطلاحاً ؟ ما حكمه وشروطه ؟ 10m.

الجواب :-

تعريف الخيار لغة :

الخيار مأخوذ من الاختيار أي الاصطفاء والانتقاء ومعناه

في اللغة : انتقاء أحد الثمرين إما إمضاء البيع أو فسخه .

هو حق يُثبت لأحد المتعاقدين أو لهما معا في فسخ العقد أو
إمضاءه لسبب شرعي ، تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للضرر .
حكم الخيار :-

الخيار مشروع في الشريعة الإسلامية ، لأنه :

① يحقق العدل بين المتبايعين

② يدفع الضرر والخسر

③ يمنع النزاع والخضاض

شروط الخيار :-

① أن يكون الخيار معلوماً عند العقد

② أن يكون محدد المدة

③ أن يكون سبب الخيار مشروعاً ، مثل ظهور عيب أو عدم الرؤية .

④ أن يكون العاقدان أهلاً للتصرف .

س ١٠ ماهي أقسام الخيار ؟ أذكرها موجزة ومبهرجة يجب

يتضح أحكامها وصورها --- 10 marks.

الجواب :

أوصل الفقهاء الخيار إلى ما يقارب العشرين نوعا أهمها خمسة وهي :

① خيار المجلس

② خيار الشرط

③ خيار العيب

④ خيار الرؤية

⑤ خيار التخليص .

أحكامها وصورها : —

⑤ خيار المجلس : معناه : أنه يكون لكل من البائع والمشتري الحق

في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع ولم يتفرقا .

حكمه :

ثابتة بالنسبة ، لقوله النبي ص : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " .

صورته : إذا ندم أحدهما قبل مغادرة المجلس

جائز له الفسخ .

٥ خيار الشرط :

معناه : أن المشترط لأحد العاقد أن أو كلاهما أن له حق

الفسخ خلال مدة معينة .

حكمه : جائز باتفاق الفقهاء بشرط أن لا يفسخ إلا في وقت .

صورته : أنه يقول المشتري : " اشتريت بشرط أن لي الخيار

بفسخه في مدة معينة .

٦ خيار العيب :

معناه : أنه يظهر في المبيع عيب قديم لم يعلم به المشتري

في وقت انعقاد العقد .

حكمه : يثبت للمشتري ، وله أن يفسخ البيع أو يقبله مع الأثر

(لنقص من الثمن)

صورته : شراء سلعة ثم تبين أنها معيبة .

دليله : " المسلم أهو المسلم " ولا يحل للمسلم باع من أخيه بيعاً فيه

عيب إلا بينه له " - ابن ماجه

④ خيار الرؤية :

معناه : أنه يبيع شيئاً لم يره المشتري بعد ، فإذا رآه كان له الخيار في إضمار العقد أو فسخه .

حكمه : مشروع لدفع الضرر .

صورته : شراء بيت أو أرض بعد وصفه فقط ، فلما رآها وجدها دون الوصف .

⑤ خيار التدليس :-

معناه : أن يظهر البائع السلعة على غير حقيقتها ليخدع المشتري .

حكمه : يثبت للمشتري الحق في فسخ البيع .

صورته : كمن يصنع السلعة لتبدو جديدة

أو يخفي عيباً .

س** عرف الخيار ثم تحدث عن خيار المجلس وخيار العيب

مع بيان الحكم --- 10 marks.

الجواب :-

الخيار في اللغة : مأخوذ من الاختيار ، معناه الانتقاء والاصطفاء ،
إرضاء العقد أو فسخه .

وفي الاصطلاح : هو حق يثبت لأحد المتعاقدين أو لهما معا في فسخ
العقد أو إرضائه لسبب شرعي ، فقيقا للمصلحة
و دفعا للضرر .

الخيار : خيار المجلس :-

تعريف : هو أنه يكون لكل من البائع والمشتري الحق في فسخ
البيع ما دام في مجلس العقد ، فإذا تفرقا لزم البيع .
حكمه :

هو خيار مشروع دل عليه الحديث الصحيح :
' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .

أي ما دام البائع والمشتري في مكان التعاقد ، فلكل منهما أن

يُفسخ العقد أو يلغيه ، فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم البيع .

مهرته :-

- إذا قال أحدهما قبل القيام : " فسخت البيع " بطل البيع .

- أما إذا قاما من المجلس أو افترقا ، تم البيع .

خيار العيب :-

تعريف : هو أنه يثبت للمشتري حق فسخ البيع أو إبطاله

إذا وجد في المبيع عيب قديم ينقص من قيمته

ولم يكن المشتري يعلم به وقت العقد .

حكمه :-

هو مشروع باتفاق العلماء ، لحديث النبي ص : " من عشنا فليس منا " .

س * ما تعريف خيار الشرط؟ وما دليله وحكمه؟ هل هنا اختلاف

في خيار الشرط؟ متى يسقط خيار الشرط؟

الجواب:

خيار الشرط: أن يشترط أحد العاقدان أو كلاهما أنه له حق

الفتح خلال مدة معينة.

دليله: عنه حبان بن منقذ رضي الله عنه أنه يقبضه في البيع،

فقال له النبي ص: "إذا بايعت فقل: لا خلافة، ولي الخيار

ثلاثة أيام".

حكمه: جائز باتفاق الفقهاء. لكنهم اختلفوا في مدته:

فقال الحنفية والشافعية:

لا تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام، لأنه نص الحديث.

فإذا زاد على ذلك بطل العقد عند الشافعية وقيد عند أبي حنيفة.

وقال المالكية والصحابة:

مدة الخيار بحسب الاتفاق بين المتعاقدين ولو زادت

على ثلاثة أيام.

قال المالكية: يجوز الخيار يغدر ما تدعو إليه الحاجة و
يختلف باختلاف الأموال .

متى يسقط خيار الشرط:-

- ① ارضاء العقد وفسخه مدة الخيار بالقول أو الفعل .
- ② بانتفاء المدة المشروطة دون إجازة أو فسخ .
- ③ هلاك المبيع أو تعيبه الظاهر في يد صاحب الخيار .
- ④ موت صاحب الحق في خيار الشرط .

س * ما تعريف المضاربة؟ ما حكمها وأركانها وشروطها؟ ما هي حكمه
لشروطها؟

المضاربة: لغة: هي مأخوذة من الضرب في الأرض، أي: الفر،
وهو من لوازم التجارة .

اصطلاحاً: هي عقد شركة في الربح بين صاحب المال والعامل ،
بأن يدفع صاحب المال مالا للعامل ليتجربه على
أن يكون الربح بينهما بنسبة متفق عليها .

دليلها :-

أه النبي ص. عامل أهل خديجة رضي الله عنه بمال مضاربة
واسم العمل بها في عهد الصحابة رضي الله عنهم .

أركانها :-

① الصيغة (الإيجاب والقبول) أي ما يدل على رضا الطرفين بالعقد .

② رأس المال : هو ما يقدم رأس المال .

③ العامل : هو من يعمل بالمال في التجارة .

④ رأس المال : يجب أن يكون معلوما من النقود قابلة للتعامل .

⑤ الربح : هو ما ينتج من التجارة .

شروط صحة المضاربة :-

① شروط رأس المال : - أن يكون نقدا معلوما (ذهبا ، فنة)

- أن يكون مقدورا على تسليمه ،

② شروط الربح :

- أن يكون مشاعا بنسبة معلومة